

326/1937/6

0600-1937-0003

060/1937/0002

Contratto No.

5627

SFF-II^o Circ.

Linea Airolo - Biasca

Tratta Airolo-Ambri/P.

km ferr. 92.630.

640

C o n t r a t t o

Kreis II

SRgK

KV 23. II. 37

concluso fra

la Direzione del II Circondario delle Strade Ferrate Federali
(SFF) a Lucerna

ed

il Cantone Ticino (CT) rappresentato dal proprio Consiglio di
Stato

sulla

soppressione d'un passaggio ferroviario a livello al km 92.630
a nord della stazione di Ambri/Piotta.

640

Art. 1.

Il Cantone Ticino prevede la soppressione del passaggio a livello della cantonale al km ferr. 92.385 a nord della stazione di Ambri/Piotta, sostituendolo con un sottopassaggio al km ferr. 92.630. Le SFF assumono parte delle spese risultanti.

Art. 2.

Il piano, scala 1:1000, allegato come parte integrante a questo contratto, fa norma per la disposizione della strada, dello spostamento del Rio Secco e del sottopassaggio, propriamente detto, salvo quelle modificazioni che si rendessero necessarie in corso d'esecuzione.

Art. 3.

Tutto l'insieme delle opere è eseguito in nome e per conto dello Stato del Cantone Ticino, il quale provvede anche a tutti gli acquisti necessari di terreni e diritti, compresi quelli per lo spostamento della linea di trasporto ad alta tensione delle SFF fuori del futuro tracciato stradale, compresa pure la liquidazione di tutte le pretese per inconvenienti di ogni genere che venissero sollevate.

Alle SFF spetta l'esecuzione secondo le proprie norme e prescrizioni del sottopassaggio e delle rampe senza la pavimentazione delle strade; inoltre la rimozione di barriere, eliminazione dell'inghiaiamento nel passaggio a livello, spostamento degli impianti elettrici ecc., insomma tutto quanto interessa direttamente l'esercizio ferroviario.

Opianan

7D

7H

OBC

OJE

VKs.g.

BaA

EA

SZ

Zf

SRgK

SR

Tf

G

Reg

H IV 5

Art.4.

L'importo totale delle spese è preventivato in fr.236'000.-.

Le SFF partecipano all'opera con una somma totale di fr.115'000.- (franchi centoquindicimila), ivi compresa ogni e qualsiasi loro prestazione.

I. Prestazioni delle S.F.F.

- a) Cessione al prezzo corrente della zona e risultante dall'espropriazione dei terreni circostanti, del terreno di proprietà delle SFF occorrente per l'opera.
- b) Costruzione del sottopassaggio km ferr.92.630, compreso le rampe di accesso, ma senza la pavimentazione della strada.
- c) Spostamento del Rio Secco.
- d) Spostamento della linea di trasporto ad alta tensione delle S.F.F. circa al km ferr. 92.320/470.
- e) Eliminazione del passaggio a livello esistente, compreso rimozione delle barriere e dell'inghiaimento ed adattamento delle chiudende.
- f) Eventuali altri lavori interessanti il corpo ferroviario.

Per tutti questi lavori e prestazioni che comprendono tutte le opere previste dal progetto eccezion fatta della pavimentazione viene messo in conto la percentuale per direzione tecnica e spese generali a norma delle vigenti prescrizioni delle SFF.

II. Prestazioni del Cantone Ticino.

Le spese di costruzione superanti l'importo sopramenzionato di fr.115'000, incluso la percentuale per direzione tecnica e spese generali, vengono sostenute dal dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Poichè le SFF contribuiscono al finanziamento dell'opera con circa metà dell'importo totale, ed eseguiscano direttamente per così dire la totalità delle opere previste, si stabilisce di comune accordo, che già fin dall'inizio dei lavori lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alle Strade Ferrate Federali, mensilmente, metà delle spese da loro incontrate.

A tale scopo verranno dalle SFF allestiti conti mensili ed inoltrati al Dipartimento Costruzioni. A fine lavori, rispettivamente a passaggio a livello chiuso, le SFF verseranno in contanti al Cantone la rimanenza tra l'importo totale delle loro prestazioni in natura ed il loro contributo totale di fr.115'000. Eventuali imprevedibili sorpassi di preventivo vanno a carico del Cantone Ticino.

Gli eventuali sussidi federali e cantonali per combattere la disoccupazione andranno a beneficio esclusivo dello Stato del Cantone Ticino. Ad ogni modo le S.F.F. rinunciano a qualsiasi partecipazione in merito per l'opera in parola.

Art.5.

I diritti ed obblighi riguardanti la proprietà e la manutenzione dell'opera sono stabiliti come segue:

a) Sono di proprietà e manutenzione del Cantone Ticino:

1. Tutta la costruenda strada incluso la tratta nel sottopassaggio e raccordi stradali, colle scarpate, tombinature e canalizzazioni.
2. Ogni e qualsiasi opera aderente al complesso dei lavori in parola trovantesi fuori del corpo ferroviario propriamente detto.

b) Sono di proprietà e manutenzione delle SFF:

Il manufatto del sottopassaggio entro il corpo ferroviario propriamente detto, comprendente i piedritti, i muri d'ala e la copertura del ponte.

c) Il Cantone od il comune interessato provvederanno a loro spese ad eventuali impianti d'illuminazione per le rampe stradali ed il sottopassaggio, alla loro manutenzione ed al loro esercizio. Le SFF sono esenti di ogni obbligo in merito.

d) Passeranno alle SFF tutti i diritti (proprietà, diritti di passo ed altri) acquistati dal cantone per la costruzione e manutenzione del tronco da spostarsi della linea di trasporto ad alta tensione di loro proprietà.

Art.6.

Le contestazioni che fossero per sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto verranno sottoposte:

- a) al giudizio unico del tribunale federale, qualora il litigioso raggiunga il minimo prescritto dalla legge, perchè le parti ne possano invocare il giudizio;
- b) in tutti gli altri casi ai tribunali ordinari del cantone Ticino.

- Steso in doppio originale con piano 1:1000 -

Bellinzona / Lucerna, *18 Febbraio 1917*

Per il cantone Ticino

Il consigliere pubblico sostituto

il Consigliere di Stato Direttore:

Tormi

Direzione del II^o circond.
delle strade ferrate federali
Il Direttore:

[Signature] t